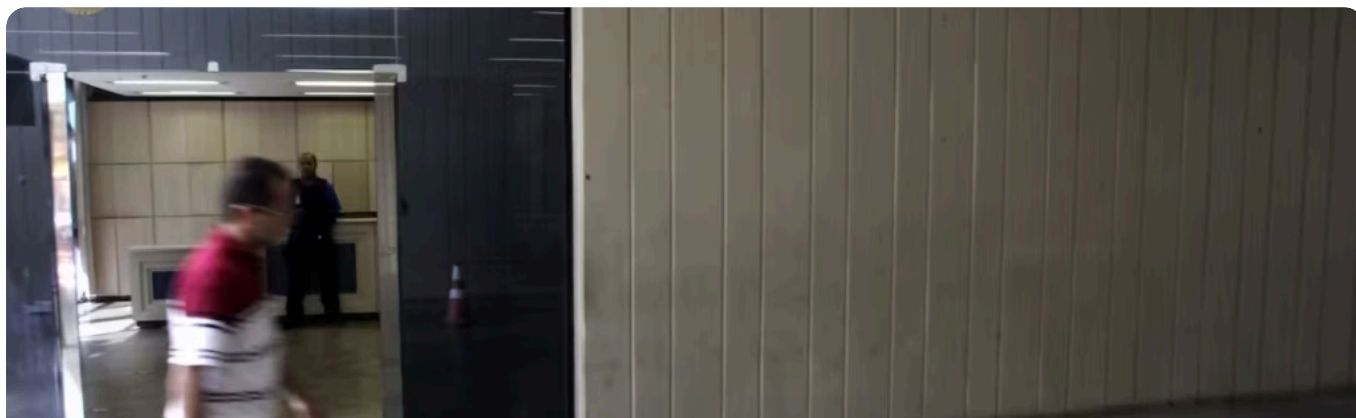




André Corrêa - Agência Senado

CARF

CARF decide por voto de qualidade manutenção de multas sobre classificação incorreta de produto veterinário

Publicado em 10/02/2026 às 16:42  22

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) manteve, por voto de qualidade, a autuação fiscal contra uma empresa importadora de produto veterinário, ao confirmar que a mercadoria deve ser classificada como preparação medicamentosa e não como substância pura. O julgamento negou

provisão ao Recurso Voluntário, exceto na parte em que se alegava inconstitucionalidade da multa, que sequer foi conhecida.

A controvérsia girou em torno da classificação fiscal de um produto contendo Monensina Sódica, utilizado na fabricação de aditivos para ração animal. A empresa havia declarado o item na NCM 2941.90.71 (antibióticos), mas a Receita Federal entendeu que a presença de excipientes, como partes de plantas pulverizadas e substâncias inorgânicas, descaracterizava a substância pura, exigindo a reclassificação para a NCM 3003.20.99 (preparações medicinais).

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

A fiscalização autuou a empresa por erro de classificação e falta de licença de importação, com base na constatação de que a descrição do produto na Declaração de Importação não refletia sua real composição. Foram aplicadas multas, incluindo sanções pelo erro na NCM, pela apresentação incorreta da fatura comercial e pela ausência de licenciamento adequado.

Em sua defesa, a contribuinte argumentou que a Monensina importada se tratava de matéria-prima para a fabricação de medicamentos, e que a descrição na documentação era suficiente para identificar corretamente o produto. Alegou ainda que divergências na classificação não configuram falta de licença e que o entendimento da fiscalização contrariava normas anteriores da própria Receita e precedentes do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes.

A relatora acolheu parcialmente os argumentos da empresa e votou por anular a multa de 30% por falta de licenciamento, apontando vício formal no auto de infração. No entanto, prevaleceu o voto vencedor, que considerou que a descrição do produto não incluía todos os elementos necessários para o correto enquadramento tarifário, o que invalidaria a aplicação do Ato Declaratório Normativo Cosit nº 12/1997, que isenta de multa em caso de erro classificatório sem má-fé.

Com isso, foi mantida a aplicação das penalidades, incluindo a multa de 1% por erro de classificação, prevista na MP nº 2.158-35/2001, conforme a Súmula CARF nº 161, mesmo diante da alegação de que ambas as classificações, a da empresa e a da fiscalização, estariam incorretas.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 3002-004.023

3ª SEÇÃO/2ª TURMA EXTRAORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 09/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags: Monensina Sódica NCM 2941.90.71 NCM 3003.20.99 ração animal

multa por erro de classificação antibiótico veterinário preparação medicamentosa

Ato Declaratório Cosit 12/1997. licença de importação classificação fiscal Carf

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 13/04/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Especialização em Imposto de Renda das Empresas (CSLL e Normas de Contabilidade – IFRS) – Turma – 14 – 10/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

CARF

32

CARF confirma IOF sobre empréstimos entre

CARF

90

CARF afasta tributação sobre permuta de

CARF

29

Retenção sem informe de rendimentos pode ser

**empresas mesmo sem
devolução do valor**

12 de agosto de 2025

**imóveis em empresa do
lucro presumido**

3 de dezembro de 2025

**comprovada por outros
meios, decide CARF**

18 de julho de 2025



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191

